

1500118-85.2020.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... denúncias de que Raik praticava o tráfico, tanto que já foi detido em outra oportunidade por tráfico.

O Policial Militar Celso da Silva (fls. 157) disse que fazia patrulhamento de rotina, juntamente com o companheiro de farda, Felipe Custódio, quando avistaram uma motocicleta com duas pessoas. Eles tentaram se desvencilhar da viatura, mas a motocicleta foi abordada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500118-85.2020.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-85.2020.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAIK GOIANO RIBEIRO PESSOA

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Raik Goiano Ribeiro Pessoa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 20h50min, na Avenida Joana Bivanco Machado, nº 300, Jardim Heliana I, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Bonito, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 6 porções de cocaína, com peso líquido de 3,64 gramas e 09 porções de maconha, com peso líquido de 13,36 gramas, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante e na Audiência de Custódia foi concedida ao réu a Liberdade Provisória, expedindo-se alvará de soltura.

O acusado foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa prévia por meio de advogado constituído (fls. 124/127).

A decisão de fls. 130/131 recebeu a denúncia em 11 de março de 2021 e designou audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu, tudo por teleconferência (fl. 144 e 157). Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do delito descrito na denúncia.

A Defesa, por sua vez, por meio de alegações finais escritas, pugnou pela improcedência da ação, alegando, em resumo, que não existem provas seguras acerca da traficância, mas sim de que a droga se destinava ao consumo próprio, devendo ser o crime de tráfico desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se a pena de advertência.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito. A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 22/24, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 25/26, fotografia de fls. 29, laudo de exame químico toxicológico de fls. 32/34, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, disse que estava apenas com uma porção de maconha e três pinos de cocaína e que o restante da droga apresentada na Delegacia de Polícia não lhe pertence. A droga que assumiu a propriedade, alega ser para seu uso. Também não sabe dizer se o restante da droga pertencia ao seu colega.

Sua versão, contudo, restou isolada nos autos.

Os policiais militares foram harmônicos em informar que já era do conhecimento dos meios policiais que Raik vinha exercendo o comércio de drogas e que já foi surpreendido na posse de entorpecente outras vezes.

O Policial Militar Felipe Custódia Pereira (fls. 144) disse que visualizou uma motocicleta sem placas, ocupada por duas pessoas. O condutor da motocicleta conseguiu se evadir e o acusado Raik foi detido e tentou resistir. Ao ser revistado, em poder dele foram localizadas as drogas descritas na denúncia. Já havia várias denúncias de que Raik praticava o tráfico, tanto que já foi detido em outra oportunidade por tráfico.

O Policial Militar Celso da Silva (fls. 157) disse que fazia patrulhamento de rotina, juntamente com o companheiro de farda, Felipe Custódio, quando avistaram uma motocicleta com duas pessoas. Eles tentaram se desvencilhar da viatura, mas a motocicleta foi abordada e o acusado Raik abordado e revistado. A outra pessoa conseguiu deixar o local. Após a revista pessoal, em poder de Raik foram localizadas as drogas descritas na denúncia. O policial informou que Raik já era conhecido dos meios policiais por envolvimento com drogas e que o local onde ele foi abordado é conhecido como ponto de venda de drogas.

Assim, após a colheita da prova em Juízo, restou perfeitamente demonstrado que o réu estava na posse de seis porções de cocaína e nove porções de maconha.

A alegação do réu de que estava apenas com parte da droga apreendida, restou isolada nos autos.

Com efeito, os policiais foram firmes e harmônicos em informar que toda a droga foi localizada em poder do réu e que já havia denúncias de que o réu se dedicava ao tráfico, tanto que já tinha sido abordado outras vezes.

Há de se terem como verdadeiras as afirmações feitas pelas testemunhas de acusação, pois inexistem elementos nos autos capazes de inquirir de suspeitas suas afirmações.

O simples fato de serem as testemunhas policiais não tem qualquer relevância.

Assim, caminha a jurisprudência: "Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de que a prova da autoria ficou resumida à oitiva dos policiais

militares que efetuaram a prisão - Depoimento de policiais militares coerentes e firmes que merecem total credibilidade, amparados nas provas dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Alegação de fragilidade probatória refutada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 263.261-3 - Mogi das Cruzes - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.).

No mais, o acusado não produziu qualquer prova que desacreditasse os depoimentos das testemunhas de acusação. Cumpre consignar que, embora o réu tenha declarado que a droga era para seu uso, o fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta o exercício do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante, coexistam, pois, com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado. Além disso, o acusado já foi abordado com drogas em outras oportunidades, tanto que responde a outros processos pelo mesmo crime. Caso a droga, de fato, fosse para o uso pessoal, sabendo que os policiais já possuem conhecimento de seu envolvimento com drogas, não andaria com entorpecentes em via pública. Somente arriscou novamente andar com droga em seu poder em via pública, pois o destino da droga, como alegado pelos policiais, era a mercancia.

Só para constar, em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). Já havia denúncias acerca da prática de tráfico por parte do réu e, na abordagem policial, com ele foram localizadas 06 porções de cocaína e 9 porções de maconha, em atitude típica de traficância, conduzindo a conclusão lógica de que a hipótese contempla fato típico, antijurídico e culpável.

Observa-se, ainda, pela fotografia de fls. 29, que as drogas estavam embaladas individualmente, prontas para a venda a terceiros.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal - 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, pois apesar de admitir que parte da droga estava em seu poder, sequer admitiu a propriedade do total de drogas apreendidas em seu poder. Presente a agravante da reincidência - certidão de fls. 36, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas. A causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada, posto que se trata de réu reincidente. Além disso, logo após lhe ser concedida a liberdade provisória na Audiência de Custódia, voltou a ser surpreendido na via pública com droga e denunciado por novo processo de tráfico, o que demonstra que se dedica à prática de crimes, no caso a mercancia.

Consigno, ainda, que quando da imposição de cautelares, foi determinado o recolhimento domiciliar noturno (fls. 156) e o réu foi surpreendido na rua portando entorpecentes, o que demonstra que regime mais brando não terá o efeito de coibir a reiteração do crime aqui apurado.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do

Código Penal, à míngua de maiores informações acerca da condição econômica do réu. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu, Raik Goiano Ribeiro Pessoa, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma. Determino o perdimento do valor apreendido em poder do réu, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita. Já em relação ao celular apreendido, determino sua liberação em favor do réu, visto que não há indícios de que era utilizado na prática do crime. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal. Diante da quantidade da pena aplicada, bem como da reincidência, fixo o regime inicial fechado. O réu foi solto na audiência de custódia e permaneceu solto durante toda a instrução, de modo que lhe concedo o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e intime-se para recolhimento, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa; providencie-se o necessário em relação à destruição das drogas e ao perdimento do valor apreendido. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ribeirao Bonito, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA